



SISTEMA DE PESSOAL CIVIL

REVERSÃO REINTEGRAÇÃO E READAPTAÇÃO

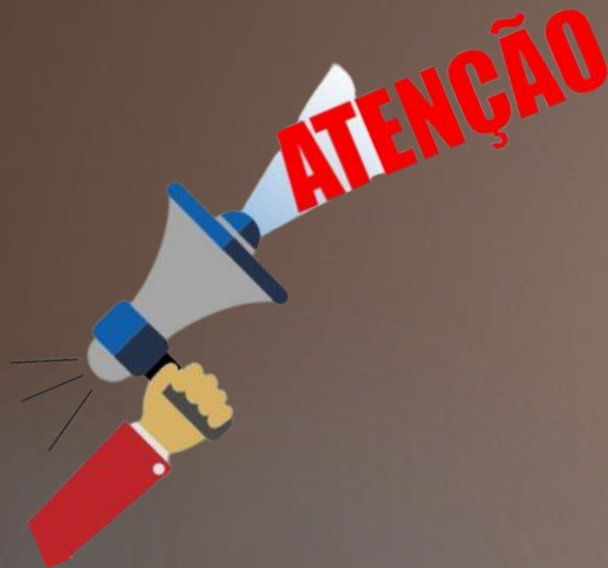


CADERNO DE ORIENTAÇÃO

DAP-06.019

1. LEGISLAÇÃO BÁSICA

2



É dever do servidor/empregado público/empregado público, da Organização Militar (OM) e da Região Militar (RM) **ler e acompanhar** a atualização da legislação que se refere aos assuntos tratados neste Caderno de Orientação.

São referências de legislação:

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações.

Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021

Portaria SEDGG/ME nº 8.471, de 26 de setembro de 2022

Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.360, de 6 de dezembro de 2022

Instrução Normativa nº 70, de 27 de setembro de 2022

2. CONCEITOS:

3

2.1. REVERSÃO:

É o retorno à atividade de servidor aposentado:

- a) cessada a invalidez; ou
- b) no interesse da administração.



2.2. REINTEGRAÇÃO:

É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

2.3. READAPTAÇÃO:

É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

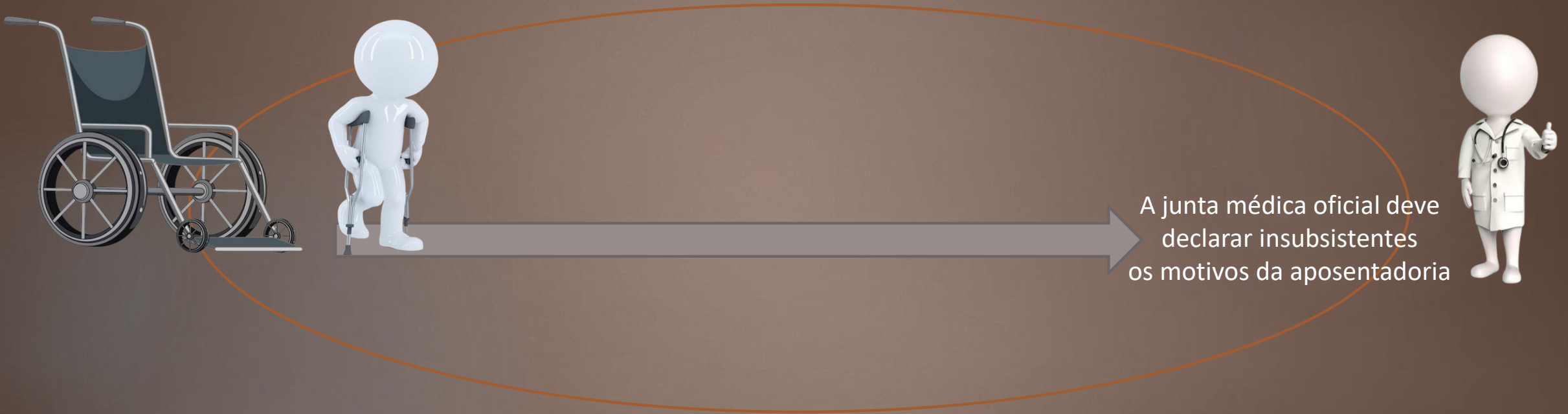




3. REQUISITOS:

3. 1. REQUISITOS - REVERSÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ :

5



3. 2. REQUISITOS - REVERSÃO DE APOSENTADO, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO :

6



3. 3. REQUISITOS - REINTEGRAÇÃO:



Ser servidor(a) estável



Decisão administrativa ou judicial de invalidação da demissão de servidor estável.

3. 4. REQUISITOS - READAPTAÇÃO:



Constatação, por junta médica oficial, de limitação da capacidade física ou mental que impeça o servidor de permanecer no exercício do cargo que ocupa.



4. INFORMAÇÕES GERAIS:

4.1. INFORMAÇÕES GERAIS - REVERSÃO:



a) A reversão poderá ocorrer em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, desde que seja no **MESMO cargo, nível, classe e padrão** em que ocorreu a aposentadoria ou em outro cargo, quando reorganizado ou transformado.

b) A reversão será efetivada pela publicação da portaria, do Ministro da Defesa ou da autoridade por ele delegada, no Diário Oficial da União.



c) Será tornado sem efeito o ato de reversão **se o exercício não ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.**

d) Na reversão por cessação da invalidez, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente de lotação, até a ocorrência de vaga.



e) O limite de idade para o exercício de direito à reversão é de 75 (setenta e cinco) anos.

4.1. INFORMAÇÕES GERAIS – REVERSÃO (cont.):

10

f) O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.



g) São assegurados ao servidor que reverter à atividade os mesmos direitos, garantias, vantagens e deveres aplicáveis aos servidores em atividade.

h) O servidor que reverter à atividade, no interesse da administração, **SOMENTE** terá nova aposentadoria com os proventos calculados com base nas **regras atuais**, se permanecer em atividade por, **no mínimo, 5 (cinco) anos**.



i) Efetivada a reversão, o servidor será lotado conforme as necessidades do órgão.



j) Na hipótese de reversão no interesse da administração, inexistindo vaga na unidade do órgão ou da entidade requerida pelo servidor, este poderá optar por ser lotado em outra, dentre as oferecidas pela administração, ficando para este fim **vedado o pagamento de ajuda de custo para deslocamento**.



4.2. INFORMAÇÕES GERAIS - REINTEGRAÇÃO:

11

5

a) O direito de requerer reintegração está sujeito a prescrição quinquenal*. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

b) Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.



c) Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

A reintegração de ex-servidores em cumprimento de decisão judicial, transitada em julgado é competência dos Ministros de Estado e Advogado Geral da União, vedada a subdelegação.



*Lei nº 8.112, de 1990, art. 110, inciso I

4.3. INFORMAÇÕES GERAIS - READAPTAÇÃO:

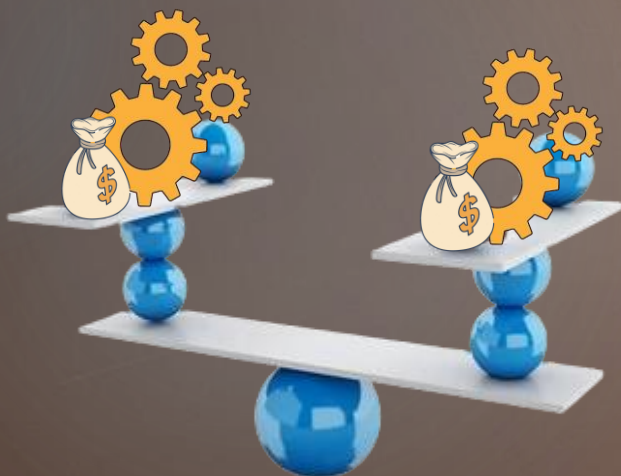
12



a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades **compatíveis com a limitação** que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

b) A readaptação consiste na incumbência de atribuições e responsabilidades de outro cargo efetivo que sejam compatíveis com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, constatada em inspeção médica, e perdurará enquanto o servidor permanecer nesta condição, **mantida a remuneração do cargo de origem**.

c) Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.



d) A readaptação será efetivada em cargo de **atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos** e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

4.3. INFORMAÇÕES GERAIS – READAPTAÇÃO (cont.):

13



e) Compete exclusivamente à OM a que o servidor estiver vinculado avaliar a possibilidade de readaptação, identificando, a partir das limitações atestadas pela junta médica oficial, as atribuições que podem ser exercidas pelo readaptando, bem como se possui a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo efetivo de destino.

f) Caberá à perícia oficial determinar a periodicidade da reavaliação do servidor, que não excederá a 2 (dois) anos, exceto em casos excepcionais devidamente fundamentados.



g) A autoridade competente para determinar a readaptação é o Ministro da Defesa, podendo haver delegação de competência mediante previsão em ato normativo específico.

h) A readaptação será realizada por intermédio de portaria publicada no Diário Oficial da União, em que será estabelecido ao servidor as atribuições e responsabilidades do cargo efetivo de destino.



5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

14

5.1. REVERSÃO:

DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO/ELABORAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Requerimento	Servidor	No SPED – conforme descrição do item 6
Informação	OM	No SPED – conforme descrição do item 6
Portaria que publicou a aposentadoria	Servidor/OM	-
Declaração de bens e valores e Declaração de que não acumula cargo público	Servidor	Anexo A
Ata de inspeção de saúde	JISG	Deve ser homologada pela DSAU

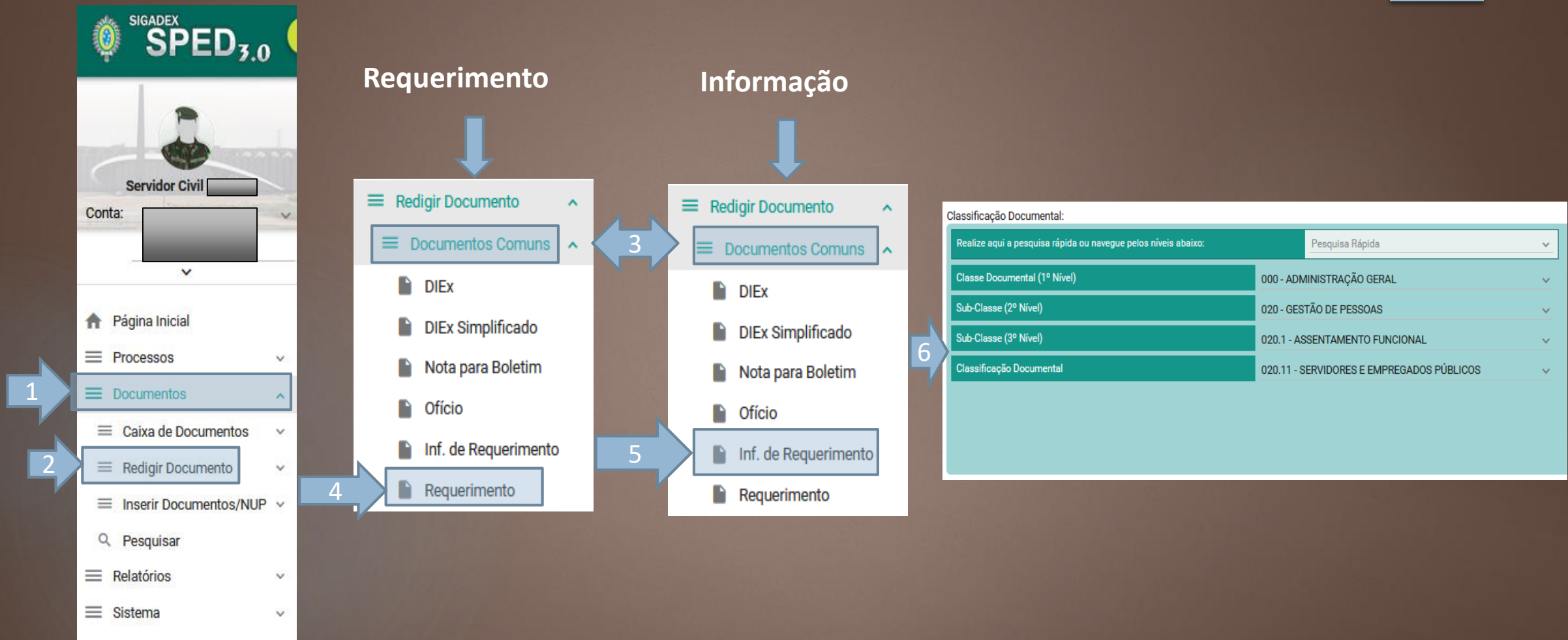
5.2. REINTEGRAÇÃO:

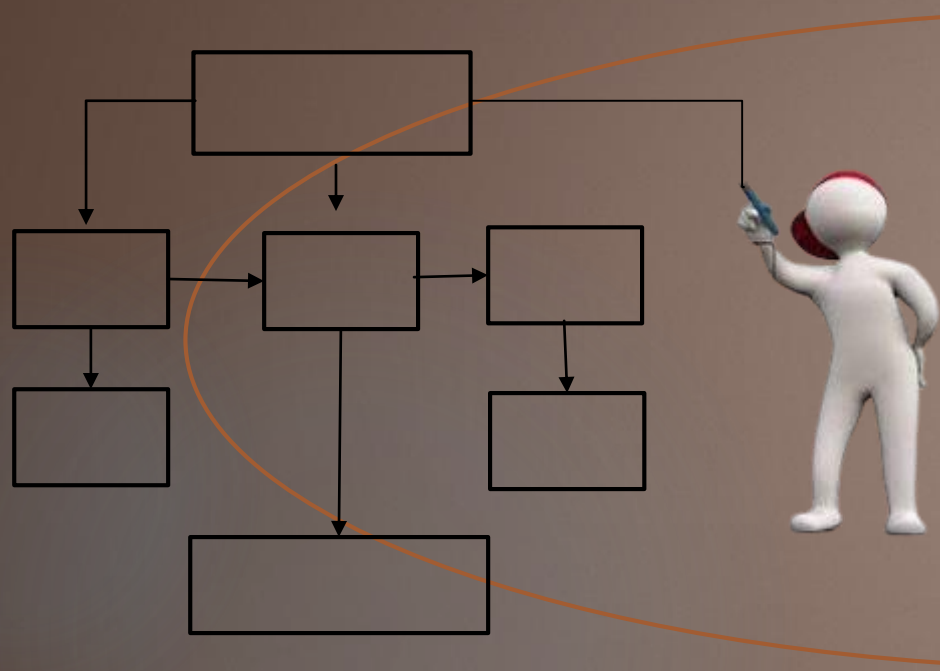
DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO/ELABORAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Portaria que publicou a demissão	Servidor/OM	-
Decisão administrativa/judicial	DAP/Poder Judiciário	-

5.3. READAPTAÇÃO:

DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO/ELABORAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Requerimento	Servidor	No SPED – conforme descrição do item 6
Comprovante de escolaridade e/ou habilitação profissional exigidos para o cargo a ser provido.	Servidor	-
Informação	OM	No SPED – conforme descrição do item 6
Documento contendo a denominação e o código do cargo a ser provido, das atribuições, dos vencimentos e das cargas horárias dos cargos ocupados e a serem providos.	OM	-
Ata de inspeção de saúde	JISG	Deve ser homologada pela DSAU

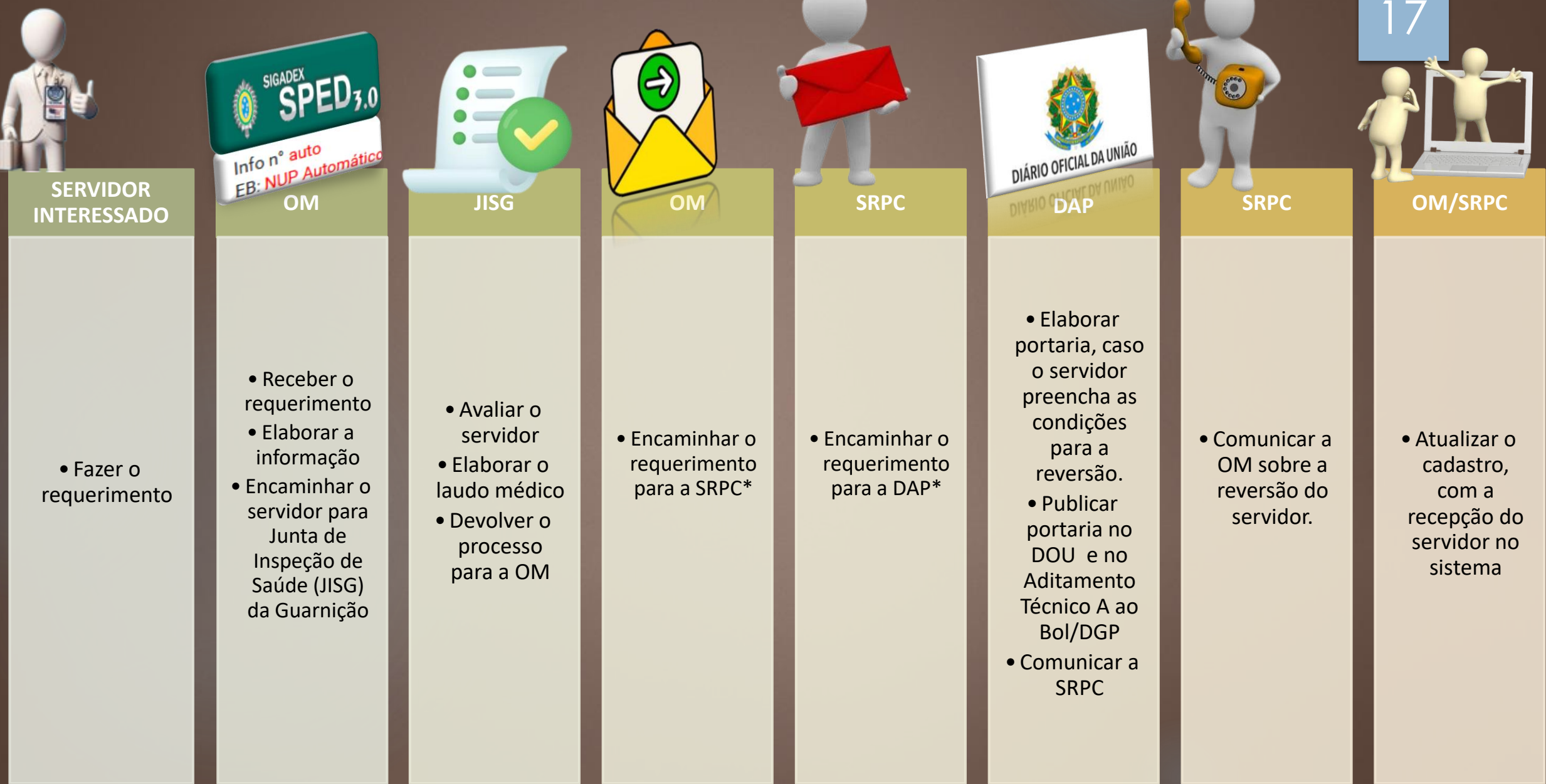
5.1. REDIGINDO OS DOCUMENTOS NO SPED (Requerimento e Informação)





7. TRAMITAÇÃO:

7.1. TRAMITAÇÃO - REVERSÃO:



*Seção Regional de Pessoal Civil

7.2. TRAMITAÇÃO - REINTEGRAÇÃO:



**ÓRGÃO DETERMINANTE
(DECISÃO ADMINISTRATIVA
ou JUDICIAL)**

- Se for determinação judicial: o poder judiciário deve encaminhar a decisão para a DAP, via Ministério da Defesa, via Gab Cmt Ex
- Se for determinação administrativa: a Assessoria de Correição/AAAJ/DAP encaminha a decisão para a SPC/DAP



SPC/DAP

- Receber a decisão
 - Encaminhar o processo ao Ministério da Defesa, via Gab Cmt Ex



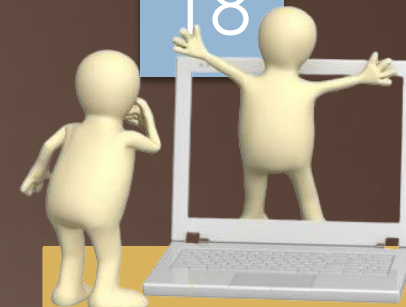
**MINISTÉRIO DA
DEFESA**

- Elaborar portaria e publicar no DOU



SPC/DAP

- Publicar a portaria no Aditamento Técnico A ao Bol/DGP
- Comunicar a SRPC

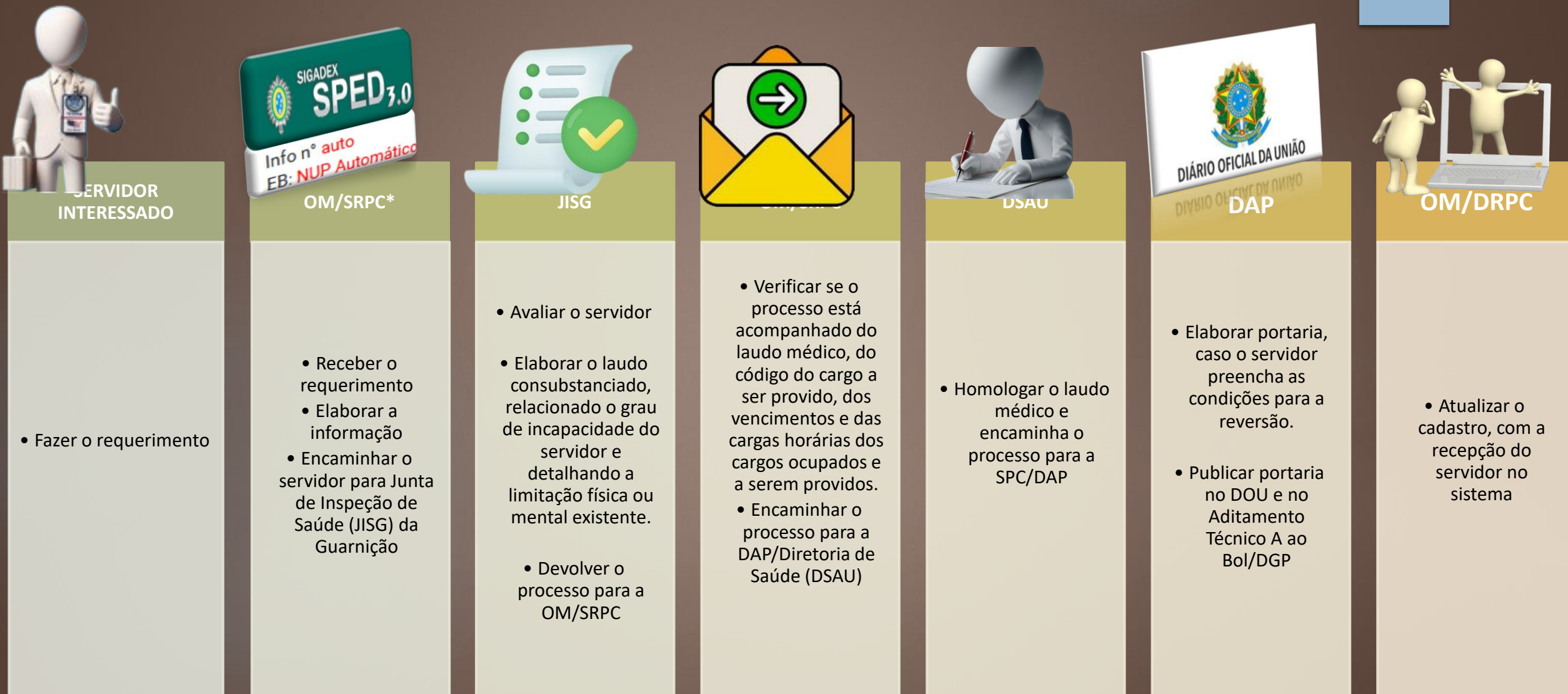


OM/SRPC

- Atualizar o cadastro, com a recepção do servidor no sistema

7.3. TRAMITAÇÃO - READAPTAÇÃO:

19



ELABORAÇÃO:

ASSESSORIA TÉCNICA DA SPC/DAP SUBSEÇÃO DE CADASTRO DA SPC/DAP MARÇO DE 2024

Para conhecer melhor o assunto, leia as legislações indicadas no início deste caderno, disponíveis no link:
<https://legis.sigepe.gov.br/legis/pesquisa-avancada>

ANEXOS

ANEXO A

Declaração de Não Exercício em Outro Cargo Público e de Bens e Valores Possuídos



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**
(escalões hierárquicos até a OM expedidora)
(Denominação histórica)

**DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO EM OUTRO CARGO PÚBLICO E DE BENS E VALORES
POSSUÍDOS**

Eu, _____,
brasileiro (a), estado civil _____, residente e domiciliado (a) à
_____, para fins de REVERSÃO,
especificamente no Comando do Exército, que não exerço cargo ou função pública e que
posso os seguintes bens:

(Local e data)

Nome e assinatura